中山市三角镇“2023·1·9”一般生产经营性道路交通责任事故调查报告

2023年1月9日19时54分许，在中山市三角镇南三公路路段黄沙沥桥脚处发生一起造成1人死亡的一般生产经营性道路交通责任事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）、《中山市人民政府关于生产安全事故调查处理有关问题的通知》（中府办〔2018〕2号）的规定，三角镇人民政府、市公安局、市应急管理局、市交通运输局等有关部门组成中山市三角镇三角镇“2023·1·9”一般生产经营性道路交通责任事故调查组，开展事故深度调查。

经调查，中山市三角镇“2023·1·9”交通事故属于一般生产经营性道路交通责任事故，相关调查情况如下:

一、交通事故经过

2023年1月9日19时54分许，李*钟驾驶粤T44***号重型半挂牵引车牵引粤T9***挂号重型平板半挂车沿三角镇南三公路路段由三角镇往黄圃镇方向行驶，行驶至中山市三角镇南三公路路段黄沙沥桥脚时，与前方同向由孙*成（未依法取得机动车驾驶证）驾驶的无号牌轻便三轮摩托车发生碰撞，至无号牌轻便三轮摩托车越过中心双实线，与迎面直线行驶过来的粤BFY***号重型半挂牵引车牵引粤BF***挂号重型集装箱半挂车（驾驶人：李*松）发生碰撞。事故造成孙*成当场死亡和三车损坏。

二、交通事故原因

经公安交警部门认定，李*钟驾驶机动车未按操作规范安全驾驶，驾驶机件不符合技术标准的机动车，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第二十一条之规定，负事故主要责任；孙*成未取得机动车驾驶证驾驶非汽车类的机动车，驾驶机件不符合技术标准的机动车，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款、第二十一条之规定。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项之规定，负事故次要责任。李*松无导致此事故发生的过错，不承担此事故的责任。

三、涉事单位调查情况

经事故调查组调查，涉事车辆所属企业中山市新荣程物流有限公司（法定代表人：肖*武）事发时已取得《道路运输许可证》（粤交运管许可中字442000111355号），经营范围为道路普通货运、大型物件运输；有建立安全生产责任制，有开展安全生产教育培训及开展安全生产应急演练；没有建立交通违法动态信息处理和统计分析制度；根据《司法鉴定意见书》（粤宏司鉴所[2023]痕鉴字第SJ01009号）的鉴定意见：粤T44***号重型半挂牵引车存在右前雾灯缺失和第三轴同轴左右轮胎冠花纹不一致的问题。经调查，新荣程公司作为车辆登记人，未加强车辆的维护和检测，未确保车辆符合国家规定的技术标准。

四、对事故单位和责任人的处理意见

中山市三角镇“2023·1·9”一般生产经营性道路交通责任事故造成1人死亡的严重后果，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国行政处罚法》等有关法律法规定，建议对中山市三

角镇“2023·1·9”一般生产经营性道路交通责任事故责任人和责任单位作出如下处理:

1.中山市新荣程物流有限公司违反了《道路运输车辆技术管理规定》第九条的规定，建议民众街道道路交通运输部门依据《道路运输车辆技术管理规定》进行调查处理。

2.中山市新荣程物流有限公司违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十三条第四款规定，建议民众街道道路交通运输部门依据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条进行行政处罚。

3.2023年6月9日中山市第二人民法院依法判决，被告人李*钟犯交通肇事罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月;公安机关交通管理部门已依法吊销其机动车驾驶证。

五、事故防范和整改措施

中山市新荣程物流有限公司应认真从事故中吸取教训，建立交通违法动态信息处理和统计分析制度，建立健全安全生产责任制和各项安全生产管理制度，建立和加强对从业人员进行生产安全教育和培训，保证从业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、并掌握本岗位的安全操作技能及了解事故应急处理措施，继续加强安全管理，完善设备设施，提高安全意识，消除安全隐患，防范类似事故的发生。公安交警部门严厉打击各类道路交通安全违法行为，强化道路交通安全宣传和教育，防范道路交通安全事故发生，创造一个安全和谐的交通环境。交通运输管理部门加强对辖区道路运输车辆的监管，督促辖区企业落实安全生产主体责任，按规定开展安全生产教

育培训，重点加强营运车辆及驾驶员培训管理，预防和减少事故的发生。

中山市三角镇“2023·1·9”一般生产经营性
道路交通责任故调查组